



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Paraná, 22 de abril de 2023.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "AGUILAR, VIVIANA NOEMÍ CONTRA ANSES SOBRE ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD", Expte. N° FPA 9052/2023/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Paraná; y

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan estas actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en fecha 06/12/2023, contra la sentencia del 30/11/2023.

El recurso se concede el mismo día de su interposición, expresa agravios la demandada el 13/12/2023, contesta la actora el 15/12/2023 y pasa la causa para resolver el 22/12/2023.

II- a) Que, se presenta la Sra. Viviana Noemí Aguilar y promueve acción meramente declarativa contra la Administración Nacional de la Seguridad Social -ANSES-.

Solicita que se declare la inconstitucionalidad del Punto 1, inc. d) del Anexo I de la Res. SSS 10/20 referido al modo en que se computa el tiempo de servicios en el cargo de Jefe de Despacho y; en consecuencia, se dicte sentencia dejándose establecido que tiene derecho a la jubilación ordinaria con arreglo al art. 9 de la ley 24.018 -modificada por ley 27.546-.

Explica que la ley 24.018, con la reforma de la ley 27.546, incorpora bajo su ámbito de aplicación a los Jefes de Despacho. Pero que la Secretaría de Seguridad Social mediante Res. 10/20 dispuso que se considerarán a los efectos de acreditar los servicios exigidos en los cargos incorporados (Jefe de Despacho), los desempeñados a partir del 01/04/2020, fecha en la que comenzarán a cotizar bajo el régimen especial.

Fecha de firma: 22/04/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#38366061#408532955#20240422095152616

Sostiene que, de esta forma, a todos los que se desempeñaban en el cargo de Jefes de Despacho con antelación al 01/04/2020, no se les considera su antigüedad a los efectos previsionales, que se comienza a computar desde esa fecha.

Relata que trabaja en la Secretaría Electoral Nacional desde el 01/06/1978 y desde el 01/10/2004 se desempeña como Jefe de Despacho.

Refiere que, toda vez que tiene más de 60 años de edad, más de 30 años de servicios y en los últimos 19 años se ha desempeñado como Jefe de Despacho, le corresponde el beneficio de jubilación ordinaria previsto en la ley 24.018; ello así, en virtud de que la antigüedad en el cargo debe computarse desde que se produjo su designación y no desde el 01/04/2020 como lo dispone la Res. 10/20.

Señala que la reglamentación dispuesta por la Secretaría de la Seguridad Social mediante Res. 10/20 vulnera lo dispuesto en el art. 99 de la Constitución Nacional, en tanto excede las atribuciones del presidente de la Nación al alterar el espíritu de la ley con excepciones reglamentarias.

Cita jurisprudencia en su sustento y hace reserva del caso federal.

b) Que, se presenta la ANSES y plantea que la vía intentada es improcedente, alega que no se configura incertidumbre sobre el derecho jubilatorio de la actora y que no hay daño concreto ni peligro.

Dice que la ley 27.546 introduce modificaciones al régimen para magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación con el fin de reducir las inequidades existentes en el sistema previsional, originadas en buena parte por regímenes especiales.

Fecha de firma: 22/04/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#38366061#408532955#20240422095152616



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Manifiesta que, para el cumplimiento de los requisitos exigidos por el art. 9° de la Ley N° 24.018, sólo podrán considerarse, los años de servicios desempeñados como Jefe de Despacho a partir del mes de abril de 2020; es decir, desde que dicho cargo se incorporó al Anexo I de la Ley N° 24.018 y comenzó la obligación de cotizar el mayor aporte bajo el régimen especial.

En consonancia con ello, solicita que se desestime la acción intentada por la actora, atento que no alcanza el mínimo de diez años de servicios continuos o quince discontinuos en alguno de los cargos indicados.

Finalmente, indica que la declaración de inconstitucionalidad de una ley es calificada por el Alto Tribunal como la *última ratio* del orden jurídico y refiere a la presunción de constitucionalidad de que gozan los actos legislativos. Agrega que hacer lugar a la pretensión implicaría una flagrante violación a la división de poderes.

Hace reserva del caso federal.

c) Que, el magistrado de grado hace lugar a la acción interpuesta y declara la inconstitucionalidad del punto 1, inc. d) del Anexo I de la Res. SSS 10/20 referido al modo en que se computa el tiempo de servicios en el cargo de Jefe de Despacho a los fines jubilatorios.

Declara que el régimen jubilatorio instituido por la ley 24.018 y su modificatoria ley 27.546 es el que le corresponde a la actora, sin la limitación de la norma reglamentaria cuya inconstitucionalidad determina e impone las costas a la demandada.

Para resolver de este modo, el *a quo* considera que el legislador se limitó a realizar la incorporación del cargo

Fecha de firma: 22/04/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#38366061#408532955#20240422095152616

de Jefe de Despacho sin condicionar la procedencia del beneficio a otro requisito que los exigidos en el art. 9 de la ley 24.018.

Refiere al Dec. 354/20 por el cual se facultó a la Secretaría de la Seguridad Social y a la ANSES para dictar las medidas complementarias y aclaratorias necesarias para la aplicación de la ley 27.546 y sostiene que, de ningún modo, se le otorgaron facultades para establecer exigencias y/o limitaciones de acceso al beneficio.

Menciona el art. 31 de la Constitución Nacional relativo al orden de prelación normativa y concluye que la Secretaría de la Seguridad Social ejerce de modo abusivo el poder reglamentario que emana del art. 99, inc. 2° de dicho cuerpo.

Contra dicha decisión se alza la parte demandada.

III- a) Que, la ANSES sostiene que el magistrado de grado resuelve sin tener en cuenta los argumentos expuestos por su parte respecto de la normativa de fondo sobre la que se apoya dicho decisorio.

Cuestiona que, pese a su desconocimiento expreso de la documental acompañada por la accionante, el *a quo* tenga por acreditados los requisitos para que la misma obtenga el beneficio de jubilación ordinaria bajo el amparo de la ley 24.018.

Señala la ausencia de los requisitos para que prospere la acción y alega que en el caso no hay falta de certeza jurídica sino una mera disconformidad de la actora con la normativa que impugna.

Expresa que le causa agravios la declaración de inconstitucionalidad del punto 1, inc. d) del Anexo I de la Res. SSS 10/20 referido al modo en que se computa el tiempo de servicios a los fines jubilatorios en el cargo de Jefe de Despacho y argumenta que, para obtener la

Fecha de firma: 22/04/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#38366061#408532955#20240422095152616



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

declaración de inconstitucionalidad de una ley no basta con formular alegaciones teóricas o dogmáticas sobre supuestas vulneraciones a garantías constitucionales, sino que se requiere un apartamiento manifiesto de la norma con el plexo constitucional, lo que no ocurre en autos.

Entiende que el magistrado resuelve sobre cuestiones políticas no justiciables y refiere a la división de poderes.

Apela la declaración de inconstitucionalidad del art. 3 del decreto 157/2018 y la imposición de las costas a su parte. Efectúa reserva del caso federal.

b) Que, la actora contesta agravios y por los fundamentos que expone, requiere que se confirme la sentencia de primera instancia, con costas.

Mantiene reserva del caso federal.

IV- a) Que, en fecha 23/02/2024, se extrae la causa del sorteo y se corre traslado a las partes a fin de que, en el plazo de cinco (5) días, se expidan respecto del dictado de la Resolución SSS N° 30/23 que sustituyó el punto 1-d del Anexo I de la Resolución SSS N° 10/20, objeto de la presente acción, cuya inconstitucionalidad fue declarada por el Magistrado de grado en fecha 30/11/2023 y apelada por la parte demandada.

b) La ANSES, al contestar traslado señala que la Res. 30/2023 no introduce modificaciones respecto del cargo "Jefe de Despacho" atento que este no se encuentra contemplado en la misma.

Explica que los agentes que cumplían funciones como Jefes de Despacho en el período desempeñado con anterioridad a su reconocimiento como tarea especial, no realizaban aportes adicionales conforme la alícuota vigente. Ello así, en virtud de lo dispuesto por la CSJN mediante Acordada N° 20/12 por la cual se estableció que

Fecha de firma: 22/04/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#38366061#408532955#20240422095152616

dicho cargo debía mantenerse fuera del régimen de la 24.018, con el consecuente cese inmediato del descuento del aporte personal previsto en el art. 31 y el reembolso de las sumas retenidas en tal concepto.

Considera que la Res. 30/23 no tiene relación con la cuestión que se ventila atento que a dichos funcionarios solo se les retenía el aporte del régimen común del art. 11 de la ley 24.241.

Reitera que se trata de una cuestión política no justiciable y hace reserva del caso federal.

c) Por su parte, la actora transcribe el texto de la Res. 30/23 modificatoria de la Res. 10/20 y señala que por medio de la misma se continúa exigiendo un requisito no contemplado en la ley reglamentada, esto es, el ingreso de los aportes adicionales conforme la alícuota vigente en esos períodos.

Dice que si el legislador hubiere creído necesario que los Jefes de Despacho abonaran algún tipo de complemento por los años ya transitados en la categoría o establecer alguna suerte de periodo de carencia lo hubiese incorporado en la norma y no lo hizo. Insiste que el Poder Ejecutivo vía reglamentación, no puede introducir requisitos que desnaturalicen el sentido de la ley dictada por el Congreso.

Postula que no se comprende la modificación a la normativa, atento que antes de la incorporación del cargo al Anexo I de la ley 24.018, no se efectuaban los aportes diferenciales aludidos; por lo que dicha reforma no puede erigirse ahora en un obstáculo para la obtención de la prestación jubilatoria.

Cita jurisprudencia en su sustento y solicita que se declare la inconstitucionalidad del art. 2° de la Res. SSS 30/23 y del punto 1, inc. d) del Anexo I de la Res. SSS 10 /20; con la consiguiente declaración de que tiene derecho

Fecha de firma: 22/04/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#38366061#408532955#20240422095152616



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

a la jubilación ordinaria con arreglo a la ley 24.018 modificada por ley 27.546.

V- Que, resulta adecuado recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido en repetidas oportunidades que los jueces no están obligados a analizar todos los argumentos articulados por las partes, sino únicamente aquéllos que a su juicio resulten decisivos para la resolución de la contienda (Fallos 276:132, 280:320, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121).

VI- a) Que, en primer lugar, corresponde destacar que conforme la documental adjunta al promocional de demanda, la Sra. Viviana Noemí Aguilar de 64 años de edad, es empleada en planta permanente de la Secretaría Electoral Nacional desde el 01/06/1978 y se desempeña como Jefe de Despacho desde el 01/10/2004, cargo que ejerce hasta el día de la fecha.

De este modo, se encuentra debidamente acreditado que la accionante ha prestado servicios por un total de 45 años de los cuales, 19 años lo fueron como Jefe de Despacho.

La Sra. Aguilar solicita que se establezca su derecho a obtener el beneficio jubilatorio bajo el régimen especial de la ley 24.018 -modificada por la ley 27.546- y, en consecuencia, se declare la inconstitucionalidad del Punto 1, inc. d) del Anexo I de la Res. SSS 10/20, en cuanto determina el modo de computar los servicios prestados; resolución que como fuera expuesto ha sido modificada por la Resolución SSS 30/23.

b) Al respecto, cabe señalar que la ley 24.018 -modificada el 06/04/2020 por la ley 27.546- establece en su art. 9 que *"Los magistrados y funcionarios comprendidos en el artículo 8° que hubieran cumplido sesenta (60) años de edad en el caso de las mujeres y sesenta y cinco (65)*

Fecha de firma: 22/04/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#38366061#408532955#20240422095152616

años de edad en el caso de los hombres y acreditar en treinta (30) años de servicios con aportes computables en uno o más regímenes incluidos en el sistema de reciprocidad jubilatorio, tendrán derecho a que el haber de la jubilación ordinaria se determine en la forma establecida en el artículo 10 de la presente si reunieran, además, la totalidad de los siguientes requisitos: a) Haber desempeñado como mínimo diez (10) años de servicios continuos o quince (15) discontinuos en alguno de los cargos indicados en el artículo 8°, siempre que se encontraren en su ejercicio al momento de cumplir los demás requisitos necesarios para obtener la jubilación ordinaria; b) Cesar definitivamente en el ejercicio de los cargos indicados en el artículo 8°".

Por su parte, el art. 8 dispone que "El régimen previsto en este capítulo comprende exclusivamente a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación que desempeñen los cargos comprendidos en el Anexo I, 'Magistrados y funcionarios incluidos en el régimen previsional especial de la ley 24.018', que forma parte integrante de la presente ley".

Dicho Anexo, -reformado por ley 27.546 en fecha 06/04/2020- es el que indica las categorías de magistrados y funcionarios que se encuentran incluidos en el régimen previsional especial de la ley 24.018 y sus modificatorias. Así, en su inc. b) entre los Magistrados y Funcionarios de otras instancias del Poder Judicial de la Nación (de todos los fueros, incluyendo el electoral) incluye a los **Jefes de Despacho**.

Fecha de firma: 22/04/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#38366061#408532955#20240422095152616



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

El contexto normativo descripto, permite afirmar que la accionante se encuentra comprendida dentro de este régimen especial en cuanto cumple con los requisitos de edad, cantidad de años de servicios con aportes y haberse desempeñado en uno de los cargos incluidos en el Anexo I por un mínimo de diez (10) años continuos.

c) No obstante ello, la Resolución de la Secretaría de Seguridad Social del 13/05/2020 -B.O. 14/05/2020- sancionó normas complementarias y aclaratorias para la aplicación de la ley 27.546 -modificatoria de las leyes 24.018 y 22.731-.

En su Anexo I, Punto 1, inc. d) señalaba que *"El **desempeño** de los **cargos incorporados** al Anexo I de la Ley N° 24.018 en virtud de la sustitución operada por la Ley N° 27.546, se consideran a los **efectos de acreditar** los **servicios** exigidos en el inciso a) del artículo 9° de la Ley N° 24.018 y sus modificatorias, **a partir del 1° de abril de 2020**, en que comenzarán a cotizar bajo el régimen especial"*.

Sin embargo, en fecha 30/11/2023 se sancionó la **Resolución 30/2023** de la Secretaría de la Seguridad Social -publicada en el B.O. el 04/12/2023- cuyo art. 2 sustituyó el Punto 1, inc. d) del Anexo I de la Res. 10/20 citado precedentemente, el que quedó redactado de la siguiente manera: *"d. El **período** desempeñado en un **cargo no comprendido** en el Anexo I de la Ley N° 24.018 **con anterioridad** a la sustitución operada por la Ley N° 27.546 y que **ahora sí** forma parte del Anexo I "Magistrados y Funcionarios incluidos en el Régimen Previsional Especial de la Ley N° 24.018 y sus modificatorias", **se reconocerá** a los efectos de acreditar los servicios exigidos en el inciso a) del artículo 9° de la Ley N° 24.018 y sus*

Fecha de firma: 22/04/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#38366061#408532955#20240422095152616

modificatorias siempre que se cumplan los siguientes **requisitos:** - Que la designación en el cargo haya sido definitiva. El ejercicio de cargos en forma transitoria, mediante subrogancias, interinatos o cualquier otra modalidad temporal queda excluida. - Que por todo el tiempo en el que se haya ejercido el cargo se encuentren ingresados los aportes adicionales, conforme la alícuota vigente en esos períodos”.

De este modo, se observa que la modificación de la Res. SSS 10/20 realizada por la Res. 30/23-, ha eliminado la referencia a la fecha (1° de abril de 2020) a partir de la cual se consideraría el desempeño de los cargos incorporados al Anexo I de la Ley N° 24.018 en virtud de la sustitución operada por la Ley N° 27.546, en que comenzarán a cotizar bajo el régimen especial.

Dicha norma, reitero hoy inexistente, fue la originalmente atacada por la actora por considerarse afectada por lo allí dispuesto con relación al modo en que se computaba el tiempo de servicios en el cargo de Jefe de Despacho, razón por la cual no corresponde realizar al respecto mayores comentarios

d) Sin perjuicio de ello, la última resolución incorpora dos requisitos que deberán cumplir aquellos que se hayan desempeñado como Jefes de Despacho para acceder al régimen jubilatorio de la ley 24.018; esto son, que la designación haya sido definitiva, y que **por todo el tiempo** en el que se haya ejercido el cargo se encuentren ingresados los **aportes** adicionales, conforme la alícuota vigente en esos periodos.

Las circunstancias de la presente causa autorizan a omitir el análisis del primero de los requisitos que exige la reglamentación.

Fecha de firma: 22/04/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#38366061#408532955#20240422095152616



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Si corresponde señalar que la ley 24.018 luego de la modificación introducida por la ley 27.546 (B.O. 6/04/2020), vigente a partir del 7/04/2020, sólo refiere a los aportes en su art. 31 al establecer que “El aporte personal correspondiente a los funcionarios y magistrados mencionados en el art. 8° será equivalente a la alícuota determinada en el art. 11 de la ley 24.241 y sus modificatorias incrementada en siete (7) puntos porcentuales, sobre la remuneración total percibida en el desempeño de sus funciones”.

Se advierte entonces que la ley reglamentada no contempla en este punto el requisito que la resolución de la Secretaría de la Seguridad Social impone a los Jefes de Despacho a efectos de acceder al régimen previsional especial de la ley 24.018; lo que evidencia que el organismo se ha excedido en sus facultades al incorporar exigencias que la ley no incluye en su articulado.

Tal como lo señala el a quo, aunque en referencia a otro requisito, mediante el art. 3 del Dec. 354/20 el Poder Ejecutivo de la Nación facultó a la Secretaría de la Seguridad Social y a la ANSES para dictar las medidas complementarias y aclaratorias que sean **necesarias para la aplicación de la ley 27.546** (el resaltado es propio).

Sin embargo, no se advierte que el requisito en estudio que establece la Res. 10/20 modificada por la Res. 30/23, resulte una medida complementaria y aclaratoria ni mucho menos, necesaria para la aplicación de la ley 27.546.

Por el contrario, se evidencia un exceso en las facultades reglamentarias que les fueran conferidas, al imponer y exigir un requisito que el legislador no prevé en la norma, constituyendo de este modo una clara modificación al espíritu y letra de la ley 24.018 (modif.



por ley 27.546) que sólo refiere a la cantidad de años desempeñados en el cargo (arts. 8 y 9) e incrementa el aporte a partir del 07/04/2020 (art.31.

Se impone recordar que la Administración no puede ejercer sus potestades más allá de aquellas que efectivamente le han sido conferidas. Dicho esto, se observa que la actividad desplegada por la accionada vulnera el art. 99 inc. 2 de la Constitución Nacional en cuanto altera el espíritu de una ley mediante una disposición reglamentaria; lo que además transgrede el orden de prelación normativa que sienta el art. 31 del mismo cuerpo legal al modificar y limitar los requisitos de acceso a la prestación previsional.

Al respecto, ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "el exceso reglamentario se configura cuando una disposición de ese orden desconoce o restringe irrazonablemente derechos que la reglamentada otorga, o de cualquier modo subvierte su espíritu o finalidad, vulnerando de tal modo la jerarquía normativa establecida por la Ley Fundamental (Fallos 322:1318, 327:4932, entre otros).

En consecuencia, conforme los argumentos expuestos precedentemente y atento a que "los temas discutidos se vinculan con el otorgamiento de una prestación de naturaleza alimentaria, lo que exige de los jueces la máxima prudencia en el examen de los requisitos que hacen a su reconocimiento o denegación" (Confr. CSJN: "Albateiro, Nilda I."); corresponde a este Tribunal declarar la inconstitucionalidad del Punto I, inc d. de la Res. SSS 10/20 -conforme redacción de la Res. SSS 30/23-.

En sentido similar - aunque en referencia al Punto 1, inc. d) del Anexo I de la Res. SSS 10/20 en su originaria redacción -, ha resuelto la Cámara Federal de la Seguridad Social en los autos: "PIUMATO JULIO JUAN c/

Fecha de firma: 22/04/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#38366061#408532955#20240422095152616



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

ANSES s/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA" Expte. N° 9825/2021 -sentencia del 07/09/2023, Sala III- y "QUIJANO PATRICIA JANNET c/ ANSES s/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA", Expte. N° 5669/2021 -sentencia del 02/10/2023, Sala I-.

e) Finalmente, para el caso de que la actora hubiera aportado un porcentaje inferior de su salario como jefe de despacho y obtuviera una prestación que incluyera las sumas por las que no contribuyó al sistema, corresponderá la determinación de sumas por compensación de aportes omitidos, conforme lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Gualtieri, Alberto c/ ANSeS s/ Reajustes Varios", sentencia del del 11/04/2017

f) Que, en cuanto al agravio por la imposición de las costas de primera instancia cabe tener presente lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo" (FCR 2149166/2011, sentencia del 22 /06/2023).

Allí se declaró la inconstitucionalidad del art. 3° del DNU 157/2018 y se dio operatividad al art. 36 de la ley 27.423, que establece: "En las causas de seguridad social... Las costas se impondrán de acuerdo a lo normado por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en la parte general, libro I, título II, capítulo V, con excepción de aquellos casos en que los jubilados, pensionados, afiliados o sus causahabientes resultaren vencidos, en cuyo caso se impondrán las costas en el orden causado".

Dicho ello, se observa que la ANSES ha resultado vencida en el presente litigio, por lo que la decisión del magistrado de grado es acertada.

En consecuencia, se desestima el recurso de apelación interpuesto por la accionada, se declara la inconstitucionalidad del Punto 1, inc. d. del Anexo I de

Fecha de firma: 22/04/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#38366061#408532955#20240422095152616

la Res. SSS 10/20 conforme redacción de la Res. SSS 30 /2023 y se confirma la sentencia apelada.

VII- Que, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo" (FCR 2149166/2011, sentencia del 22/06 /2023), corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 3° del DNU 157/2018, aplicar el art. 36 de la ley 27.423 y, en consecuencia, imponer las costas de la presente instancia a la ANSES; conforme lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN.

VIII- Que, cabe regular honorarios a la letrada de la parte actora, Dra. Georgina Guadalupe CAMPOS en la cantidad de 7,26 UMA, equivalente a la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO (\$329.894) conforme lo dispuesto por los arts. 30 y 51 de la ley N° 27.423, Ac. 30/2023 de la CSJN y Res. SGA 626 /24; sin regularse honorarios a los representantes de la parte demandada conforme lo previsto en el art. 2 de la ley citada.

Por ello, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, declarar la inconstitucionalidad del Punto 1, inc. d. del Anexo I de la Res. 10/20 conforme redacción de la Res. 30/23 de la Secretaría de la Seguridad Social y confirmar la sentencia de primera instancia.

Aclarar que para el caso de que la actora hubiera aportado un porcentaje inferior de su salario como jefe de despacho y obtuviera una prestación que incluyera las sumas por las que no contribuyó al sistema, corresponderá la determinación de sumas por compensación de aportes omitidos.

Fecha de firma: 22/04/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#38366061#408532955#20240422095152616



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Declarar la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018 y, en consecuencia, imponer las costas de la presente instancia a la ANSES; conforme lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN; aplicable de acuerdo con lo dispuesto en el art. 36 de la ley 27.423.

Regular honorarios a la letrada de la parte actora, Dra. Georgina Guadalupe CAMPOS en la cantidad de 7,26 UMA, equivalente a la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO (\$329.894) conforme lo dispuesto por los arts. 30 y 51 de la ley N° 27.423, Ac. 30/2023 de la CSJN y Res. SGA 626/24; sin regularse honorarios a los representantes de la parte demandada conforme lo previsto en el art. 2 de la ley citada.

Tener presente las reservas del caso federal efectuadas.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección General de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bajen.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN MATEO JOSÉ BUSANICHE CINTIA GRACIELA GOMEZ

Fecha de firma: 22/04/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#38366061#408532955#20240422095152616